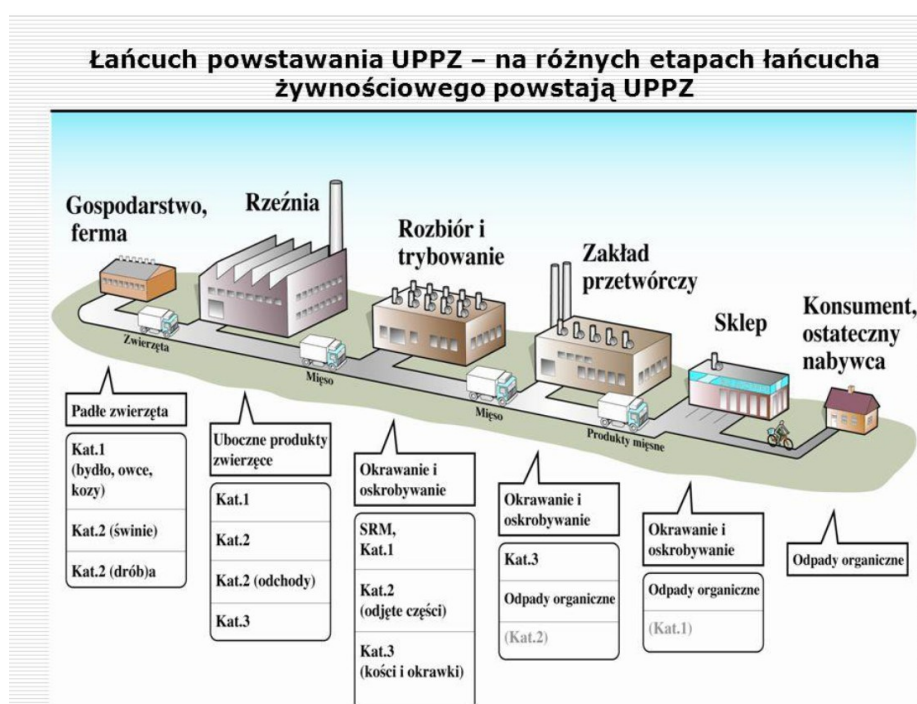


UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) – to materiały pochodzenia zwierzęcego, które **nie są** przeznaczone do spożycia przez ludzi lub których ludzie **nie spożywają**. UPPZ obejmują między innymi:

- przy uboju zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi
- przy produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego, np. **produktów mlecznych**
- przy usuwaniu zwierząt martwych oraz podczas stosowania środków zwalczania chorób
- **elementy zwierząt lub ich części**, powstające w wyniku uboju zwierząt w rzeźniach, zakładach rozbioru, przetwórstwa i innych zakładach sektora spożywczego
- **padłe zwierzęta gospodarskie** (np. świnie, drób, bydło) i **towarzyszące** (np. psy, koty)
- **obornik** pochodzący od zwierząt gospodarskich
- **skóry, skórki, kopyta, rogi, szczecina, sierść, włosie** pochodzenia zwierzęcego
- **trofea łowieckie**
- **żywność pochodzenia zwierzęcego po terminie ważności do spożycia lub posiadająca naruszone opakowanie**
- **odpady cateringowe** pochodzące z placówek zbiorowego żywienia
- inne produkty pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi

Łańcuch wytwarzania UPPZ



Kwalifikacja do uppz

2. produkt pochodzenia zwierzęcego lub surowiec przeznaczony do spożycia przez ludzi
3. decyzja operatora – nieodwołalna
 - UPPZ „przez wybór” – na mocy prawa są przeznaczone do spożycia przez ludzi ale finalnie są przeznaczone w innym celu
 - UPPZ „przez prawo” – to taki który od razu nie jest możliwy do spożycia przez ludzi, ponieważ jest szkodliwy dla zdrowia np. **padłe zwierzęta, materiał szczególnego ryzyka, mięso z antybiotykiem**
4. przetwarzanie
5. produkty pochodne

Produkty uboczne – to produkty powstałe w wyniku obróbki UPPZ.

Dlaczego zaistniała potrzeba regulacji prawnych odnośnie postępowania z UPPZ

- produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt
- rozprzestrzenianie się pryszczycy i pasażowalnych encefalopatii gąbczastych, takich jak gąbczasta encefalopatia bydła (BSE)
- występowanie dioksyn w paszy
- wpływ na bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i paszowego (stosowanie białek zwierzęcych w paszach) oraz zaufanie konsumentów
- wpływ na środowisko

Podstawa prawna

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr **1069/2009** z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr **142/2011** z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i **Rady 2008/98/WE** z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy

W Polsce nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz produktami pochodnymi sprawuje Inspekcja Weterynaryjna.

Według rozporządzenia 1069/2009

- usuwanie wszystkich produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie jest wykonalne, ponieważ wiązałoby się z wysokimi kosztami i stwarzałoby zagrożenie dla środowiska
- w interesie wszystkich obywateli jest bezpieczne i zrównoważone stosowanie szeregu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w wielu zastosowaniach, pod warunkiem minimalizacji zagrożenia dla zdrowia
- szereg produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego jest powszechnie stosowany w ważnych branżach produkcyjnych, takich jak przemysł farmaceutyczny, paszowy i skórzany

Punkt wyjściowy - jest to moment **powstania UPPZ**, czyli moment w którym **rozporządzenie o UPPZ zaczyna obowiązywać**. Produkt raz zarejestrowany jako UPPZ nigdy nie wraca do łańcucha żywnościowego, rozpoczyna się odpowiedzialność operatora → musi on spełnić wymogi bezpieczeństwa:

- zarejestrować lub zatwierdzić działalność
- zapewnić śledzenie (traceability)
- prowadzić kontrole własne + gdzie jest to konieczne wprowadzić HACCP

Odpowiedzialność Państwa – wprowadzenie urzędowych kontroli: zapewnić system urzędowych kontroli, kontrola wysyłek UPPZ i produktów przetworzonych

Punkt wyjściowy w łańcuchu produkcji i obowiązki, wg rozp. 1069/2009

- podmioty, natychmiast po wytworzeniu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, identyfikują je i zapewniają prowadzenie związanych z nim czynności zgodnie z niniejszym rozporządzeniem (punkt wyjściowy)
- na wszystkich etapach gromadzenia, przewozu, manipulowania, obróbki, przekształcania, przetwarzania, składowania, wprowadzania do obrotu, rozprowadzania, stosowania lub usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych w przedsiębiorstwie pod ich kontrolą podmioty

zapewniają zgodność produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych z wymogami niniejszego rozporządzenia mającymi zastosowanie do ich działalności

- państwa członkowskie kontrolują i sprawdzają, czy podmioty przestrzegają odpowiednich wymogów niniejszego rozporządzenia na wszystkich etapach łańcucha czynności związanych z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi

Punkt końcowy - jest to moment, w którym rozporządzenie o UPPZ przestaje obowiązywać. Produkty, które osiągnęły punkt końcowy nie podlegają wymogom rozporządzenia o UPPZ. Punkt końcowy może obejmować np.:

- przetworzoną karmę dla zwierząt
- gryzaki dla psów
- skóry zwierząt kopytnych
- pióra i pierze
- futra

Produkt końcowy w łańcuchu produkcyjnym wg rozporządzenia 1069/2009

Produkty pochodne, które osiągnęły punkt końcowy na etapie łańcucha produkcyjnego, poza którym nie podlegają już wymogom rozporządzenia 1069/2009/ W związku z tym takie produkty pochodne można wprowadzać do obrotu bez ograniczeń i nie podlegają już one urzędowym kontrolom

- Podmioty mogą wprowadzać do obrotu następujące produkty pochodne:
- produkty kosmetyczne
- wyroby medyczne aktywnego osadzania
- wyroby medyczne
- wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro
- weterynaryjne produkty lecznicze
- produkty lecznicze

Końcowy punkt łańcucha produkcyjnego może zostać zmieniony (w przypadku zagrożenia dla życia ludzi).

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego klasyfikuje się w specjalnych kategoriach i odzwierciedlających poziom zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Produkty pochodne podlegają zasadom dotyczącym danej kategorii produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z którego pochodzą.

Przepisów niniejszego rozporządzenia (1069) nie stosuje się w odniesieniu do następujących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

- całych zwierząt dzikich, z wyjątkiem zwierzyny łownej, lub ich części, które nie są podejrzane o zakażenie ani zakażone chorobą przenoszoną na ludzi, z wyjątkiem zwierząt wodnych, wyłowionych w celach handlowych
- całych zwierząt łownych lub ich części, które nie są gromadzone po zabiciu, zgodnie z dobrą praktyką myśliwską, bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 853/2004
- produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego ze zwierząt łownych i z mięsa zwierząt łownych, o których mowa w art. 1 ust. 3 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 853/2004
- komórek jajowych, zarodków i nasienia przeznaczonych do celów hodowlanych
- surowego mleka, siary i ich produktów pochodnych, uzyskiwanych, przechowywanych, usuwanych lub stosowanych w gospodarstwie ich pochodzenia
- skorup skorupiaków i mięczaków po usunięciu tkanki miękkiej i mięsa
- odpadów gastronomicznych, chyba że
 - pochodzą ze środków przewozu międzynarodowego
 - są przeznaczone na paszę
 - są przeznaczone do przetworzenia z pomocą sterylizacji ciśnieniowej lub do przetworzenia innymi metodami lub też do przekształcenia w biogaz lub do kompostowania
- materiału ze statków spełniających wymogi rozporządzenia (WE) nr 852 i 853, powstałego w trakcie prowadzonych przez nie operacji połowowych i usuniętego do morza, z wyjątkiem materiału pochodzącego z patroszenia na pokładzie ryb wykazujących objawy choroby przenoszonej na ludzi, włącznie z pasożytami

- surowej karmy dla zwierząt domowych pochodzącej ze sklepów detalicznych, w których mięso jest dzielone i przechowywane wyłącznie w celu dostarczenia go konsumentowi bezpośrednio na miejscu
- surowej karmy dla zwierząt domowych pochodzącej z uboju, którego dokonano w gospodarstwie, z którego pochodzą zwierzęta, na użytek własny
- kału i moczu, z wyjątkiem obornika i niezmineralizowanego guana

Niniejsze rozporządzenie nie narusza wspólnotowych przepisów weterynaryjnych, które mają na celu kontrolę i zwalczanie chorób zwierząt.

DEFINICJE ROZP 1069

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego – oznaczają całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie.

Produkty pochodne – oznaczają produkty otrzymane w wyniku przynajmniej jednej obróbki, przekształcenia lub etapu przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

Podmiot – oznacza osobę fizyczną lub prawną, pod której faktyczną kontrolą pozostaje produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego lub produkt pochodny, w tym również przewoźników, handlowców i użytkowników.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną lub prawną, wykorzystującą produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne do szczególnych celów paszowych, do badań lub innych szczególnych celów.

Przedsiębiorstwo lub zakład – oznacza każde miejsce, w którym prowadzone są czynności związane z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami pochodnymi, inne niż statki rybackie.

Tranzyt – oznacza przemieszczanie poza obszar Wspólnoty z terytorium kraju trzeciego na terytorium innego kraju trzeciego, w sposób inny niż drogą morską lub powietrzną.

Wywóz – oznacza przemieszczanie ze Wspólnoty do kraju trzeciego.

Materiał szczególnego ryzyka – oznacza materiał szczególnego ryzyka, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

Sterylizacja ciśnieniowa – oznacza przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, po zmniejszeniu rozmiaru cząstki do nie więcej niż 50 mm, w temperaturze przekraczającej 133°C przez co najmniej 20 minut bez przerwy, przy ciśnieniu bezwzględnym co najmniej 3 barów.

Obornik – oznacza kał lub mocz zwierząt gospodarskich, innych niż ryby hodowlane, ze ściółką lub bez.

Zatwierdzone składowisko odpadów – oznacza składowisko odpadów, dla którego wydano zezwolenie zgodnie z dyrektywą 1999/31/WE.

Osad z centryfug lub separatorów – oznacza materiał będący produktem ubocznym procesu oczyszczania surowego mleka i rozdzielania mleka surowego na mleko odtłuszczone i śmietany.

Nawóz organiczny i polepszacz gleby – oznaczają materiały pochodzenia zwierzęcego stosowane do utrzymywania lub poprawienia odżywiania roślin oraz właściwości fizycznych i chemicznych oraz aktywności biologicznej gleb, stosowane oddzielnie albo łącznie, mogą zawierać obornik, niezmineralizowane guano, treść przewodu pokarmowego, kompost i pozostałości fermentacyjne.

Teren odosobniony – oznacza obszar, na którym populacja zwierząt jest tak niewielka, a przedsiębiorstwa lub zakłady zajmujące się usuwaniem są tak oddalone, że czynności niezbędne do gromadzenia i przewozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego byłyby niezwykle uciążliwe w porównaniu z usuwaniem lokalnym.

Odpady – oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia został zobowiązany.

Kategorie produktów ubocznych

- materiał kategorii 1 (czarny) → art. 8
- materiał kategorii 2 (żółty) → art. 9
- materiał kategorii 3 (zielony) → art. 10

MATERIAŁ KATEGORII PIERWSZEJ STANOWIA

1 Całe zwierzęta i wszystkie części (wraz ze skórą i skórkami) zwierząt:

- podejrzanych o zakażenie przenośnymi gąbczastymi encefalopatiami (TSE) lub w których urzędowo potwierdzono TSE
- zabitych w ramach zwalczania TSE
- innych niż gospodarskie i dzikie, szczególnie zaś domowych oraz zwierząt z ogrodów zoologicznych i cyrków
- wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych, naukowych i edukacyjnych (przy uznaniu zagrożenia dla zdrowia ludzi lub zwierząt przez właściwy organ)
- dzikich, podejrzanych o zakażenie chorobami przenoszącymi się na człowieka lub zwierzęta

Następujący materiał:

- materiał szczególnego ryzyka (SRM – Specified Risk Material)
- całe zwierzęta lub ich części zawierające materiał szczególnego ryzyka w momencie ich usuwania

2 SRM dla: krajów o znikomym ryzyku BSE jakim jest Polska i dla krajów o podwyższonym ryzyku BSE np. Francja.

Wymienione tkanki należy uznać za materiał szczególnego ryzyka jeśli pochodzą od zwierząt pochodzących z państwa członkowskiego lub państwa trzeciego lub jednego z ich regionów o kontrolowanym lub nieokreślonym ryzyku BSE:

a) w odniesieniu do bydła:

- czaszka z wyłączeniem żuchwy, zawierająca mózg i oczy oraz rdzeń kręgowy bydła w wieku powyżej 12 msc
- kręgosłup z wyłączeniem odcinka kręgowego ogona, wyrostków kolczystych i poprzecznych kręgów odcinka szyjnego, odcinka piersiowego i lędźwiowego oraz środkowego grzebienia krzyżowego wraz ze skrzydłami kości, ale włączając zwoje korzonków grzbietowych, bydła w wieku powyżej 30 miesięcy
- migdałki, ostatni czterometrowy odcinek jelita cienkiego, jelito ślepe i krezka bydła w każdym wieku

b) w odniesieniu do owiec i kóz – czaszka zawierająca mózg i oczy oraz rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 msc życia lub które mają wyrżnięte siekacze

Państwa o znikomym ryzyku wystąpienia BSE: Czołzka .. .

- czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi z wyłączeniem żuchwy oraz rdzeń kręgowy bydła w wieku 12 msc
- w odniesieniu do owiec i kóz – czaszka zawierająca mózg i oczy oraz rdzeń kręgowy zwierząt w wieku powyżej 12 msc życia lub które mają wyrżnięte siekacze

Materiał szczególnego ryzyka zabarwia się barwnikiem lub w stosownych przypadkach zyskuje w inny sposób natychmiast po usunięciu i likwiduje zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009 → błękit patentowy (E131)

3 Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego

- otrzymywane ze zwierząt, którym podawano substancje niedozwolone (hormony, tyreostatyki i związki o działaniu beta-agonistycznym)
- zawierające zanieczyszczenia chemiczne (związki chloroorganiczne, w tym PCBs, związki fosforoorganiczne, pierwiastki toksyczne, mykotoksyny, barwniki) w ilościach przekraczających dopuszczalne poziomy

4 Produkty uboczne zebrane podczas oczyszczania ścieków

- z przedsiębiorstw lub zakładów przetwarzających materiał kategorii 1
- z innych przedsiębiorstw lub zakładów zajmujących się usuwaniem SRM